CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA
Secretario De Sala - Suprema: TREVEJOS MISAGEL FLORA /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 22/01/2019 17:51:58,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL - CERTIFICACIÓN DEL CONTENIDO

Rechazo del recurso de casación

Sumilla. Este Tribunal Supremo estima que el tema propuesto por el recurrente no se fundamentó en algún quiebre interpretativo que genere necesidad para fundamentar el desarrollo de doctrina jurisprudencial, por lo que debe rechazarse el recurso interpuesto.

Lima, doce de diciembre de dos mil dieciocho

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por **el fiscal superior** contra el auto superior del once de mayo de dos mil dieciocho, que revocó la resolución del once de octubre de dos mil diecisiete, que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de pena suspendida impuesta al acusado **Héctor Hugo Acosta García** por una efectiva, en la etapa de ejecución de sentencia en el proceso que se le siguió por la comisión del delito contra la administración pública-resistencia y desobediencia a la autoridad, en perjuicio del Estado.

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.

CONSIDERANDO

Primero. En primer lugar, se tiene que, mediante sentencia anticipada del nueve de junio de dos mil diecisiete (véase a foja tres), el procesado se acogió a los alcances de la conclusión anticipada y, como tal, fue condenado por el delito materia de autos a un año y seis meses de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución bajo reglas de conducta (prohibición de ausentarse de lugar de domicilio, comparecer al juzgado cada tiempo, pagar la reparación civil convenida y no cometer un nuevo delito doloso); y fijó en mil quinientos soles la reparación civil que deberá cancelar a favor de la parte agraviada en cinco cuotas (de trescientos soles) pagadas, a más tardar, el último día hábil de cada mes (desde junio hasta octubre).

Segundo. Así, mediante escrito del veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete (véase a foja diecisiete), el titular de la acción penal solicitó que se revoque la condicionalidad de la pena impuesta por su efectividad, debido a que el condenado no ha cumplido con una de las reglas de conducta impuestas, referida al pago de la reparación civil según como fue acordada y establecida en la sentencia.

Tercero. En mérito de ello, el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado llevó a cabo la audiencia de revocatoria del once de octubre de dos mil diecisiete y emitió la resolución de la misma fecha (véase a foja veinticinco), con la que declaró fundado el pedido de la Fiscalía y dispuso la revocatoria de la pena suspendida a una efectiva debido a que el condenado no solo obvió el pago de la reparación civil, conforme a lo alegado por el titular de la acción penal, sino que se pudo verificar que este se ausentó de su domicilio real sin notificar a las autoridades y tampoco se apersonó al juzgado mensualmente para firmar su asistencia.

Cuarto. Por ello, el sentenciado interpuso recurso de apelación (véase a foja sesenta y uno), el cual fue concedido y resuelto por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que mediante la resolución del once de mayo de dos mil dieciocho (véase a foja noventa y seis) dejó sin efecto la revocatoria de prisión suspendida por efectiva. Ello lo sustentó en mérito de que el Ministerio Público solo invocó la causal de falta de cumplimiento de pago de la reparación civil y fue el juzgado de investigación quien de oficio incorporó las otras dos observaciones a las reglas de conducta, por lo que, al no haber sido invocadas, no resultó adecuado su análisis y valoración en perjuicio del acusado. En cuanto a la falta de pago de la reparación civil, se apreció a nivel de apelación que el procesado adjuntó un *voucher* de depósito al Banco de la Nación por el íntegro del monto fijado en la sentencia.

Quinto. Ante ello, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de casación (véase a foja ciento siete) para desarrollo de doctrina jurisprudencial. Al respecto señaló que:

5.1. El cumplimiento tardío de las reglas de conducta establecidas en la sentencia no son suficientes por sí mismas para justificar la ineficacia de una resolución que revoca un régimen de prueba. Sin embargo, es facultad del tribunal de apelaciones, tras realizar un adecuado juicio de proporcionalidad, sustituir la revocatoria del régimen de prueba por una medida menos lesiva como la amonestación o la prórroga del periodo de prueba, siempre y cuando las circunstancias del caso concreto lo justifique.

5.2. En el caso concreto, se tiene que el juzgado de primera instancia revocó la suspensión de la condena del sentenciado porque no se cumplió con el pago de la reparación civil dentro del cronograma acordado; sin embargo, la Sala Superior apreció un *voucher* de cancelación del total de aquella en audiencia de apelación para considerar por satisfecho el requisito, a pesar de que este ya se había quebrantado.

Sexto. Ahora bien, la procedencia del recurso de casación obedece a criterios objetivos, subjetivos y formales. Los primeros se encuentran descritos en los apartados uno, dos y tres del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal, esto es, la existencia de una resolución definitiva y la pena por el delito sometido a juzgamiento cuyo extremo mínimo debe ser superior a seis años de privación de libertad. El cumplimiento de tales presupuestos objetivos no resulta exigible cuando se invoca el interés casacional, en cuya virtud cualquier resolución es susceptible de ser examinada en esta vía si la Sala revisora, de conformidad con el apartado

cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal, lo estima imprescindible para el desarrollo de doctrina jurisprudencial.

Séptimo. En el presente caso se tiene que la recurrida es una resolución emitida en ejecución de sentencia; por ello, no se verifica el incumplimiento del requisito objetivo exigido en el numeral uno del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal –para la procedencia del recurso– debido a que la resolución recurrida no es una sentencia definitiva, auto de sobreseimiento o auto que ponga fin al procedimiento, extinga la acción penal o la pena, o deniegue la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedida en apelación por las Salas Penales Superiores.

Octavo. No obstante, conforme se indicó precedentemente, los requisitos objetivos pueden ser obviados si el recurrente invoca la casación excepcional para desarrollo de doctrina jurisprudencial, regulada por el numeral cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete de la norma adjetiva, por lo que corresponde constatar si el recurrente invocó y sustentó debidamente dicha causal excepcional.

Noveno. Para ello, se debieron presentar los alcances interpretativos de alguna disposición, la unificación de posiciones disímiles de la Corte o el pronunciamiento sobre un punto concreto que jurisprudencialmente no fue desarrollado lo suficiente, con el fin de enriquecer dicho tema con nuevas perspectivas fácticas, jurídicas o remediar problemas surgidos en casos anteriores (expresar la incidencia favorable de la pretensión doctrinaria frente al caso y la ayuda que prestaría a la actividad judicial actual). Además, no cualquier tema discordante, que a criterio de las partes no les resulte favorable, merece desarrollarse jurisprudencialmente, puesto que ello solo debe reservarse para cuestiones que, por su magnitud o complejidad, hayan

creado en la comunidad jurídica pronunciamientos contradictorios. En estos casos, permitirá el esclarecimiento y determinación de la correcta interpretación o aplicación de aquello que resulta materia de pronunciamiento por parte de la instancia casatoria.

Décimo. En ese sentido, indicó que debe establecerse como doctrina jurisprudencial que el cumplimiento tardío de las reglas de conducta no debe eximir de las consecuencias por su quebrantamiento previo. De lo contrario (como en el caso de autos), se apartarían de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en la Casación número doscientos cincuenta y uno-dos mil doce/La Libertad, que proscribe el otorgamiento de libertad por fomentar una cultura de impunidad y de cumplimiento de la obligación como última solución para recuperar la libertad.

Undécimo. Ahora bien, conforme al artículo cincuenta y nueve del Código Penal, se tiene que:

> Si durante el período de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el juez podrá, según los casos: 1. Amonestar al infractor; 2. Prorrogar el período de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado. En ningún caso la prórroga acumulada excederá de tres años; o 3. Revocar la suspensión de la pena.

Así, en el presente caso se tiene que no podemos considerar las causales analizadas de oficio por el juzgado, dado que estas no fueron invocadas por el titular de la acción penal, pues este solo invocó la falta de cumplimiento de pago de la reparación civil. Sin embargo, de la resolución de primera instancia no se advierten argumentos que sustenten por qué se descartó la amonestación o prórroga de la suspensión, y más bien resultó adecuado imponer la medida más gravosa correspondiente a la revocatoria de la suspensión de la pena, por lo que su determinación

importó una actuación desproporcionada y sin motivación que la ampare.

Duodécimo. De otro lado, se debe precisar que la casación citada estableció:

> En definitiva, a pesar de la cancelación de las pensiones devengadas no cabe pedido de libertad anticipada, ya que no se puede amparar conversión alguna hacia una medida que de nuevo le otorgue liberad ambulatoria, al no estar prevista en la ley. En ese sentido, la sala Penal Superior desconoció que no cabe la revocatoria de la revocatoria de la suspensión de ejecución de la pena a través de la aplicación de la figura procesal no regulada de libertad anticipada, contraviniendo con ello el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional efectiva.

Por lo que dicho caso no aplica al de autos, debido a que en este la revocatoria de pena suspendida por una efectiva quedó firme y recién después de que el recurrente solicitó la libertad anticipada se generó el problema que determinó dicha doctrina jurisprudencial. Sin embargo, en el caso de autos, la revocatoria de pena suspendida por su efectividad no quedó firme, dado que esta fue apelada y quedó sin efecto.

Decimotercero. En mérito de ello, este Colegiado Supremo no advierte la existencia de un tema para desarrollar a nivel de doctrina jurisprudencial, pues la decisión que busca ratificar resulta vulneradora del principio de motivación y proporcionalidad. Además, los fundamentos jurisprudenciales que pretenden justificarla no se adecúan al caso de autos. Por tales motivos, se debe rechazar el recurso presentado y dejar sin efecto la resolución del veinte de junio de de dos mil dieciocho (obrante a foja ciento dieciocho), que concedió la presente casación; y, por resultar el representante del Ministerio Público la parte recurrente, no corresponde la imposición de las costas, de conformidad con el artículo cuatrocientos noventa y nueve del Código Procesal Penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. **DECLARARON NULO** el concesorio de foja ciento dieciocho; e **INADMISIBLE** el recurso de casación interpuesto por **el fiscal superior** contra el auto superior del once de mayo de dos mil dieciocho, que revocó la resolución del once de octubre de dos mil diecisiete, que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de pena suspendida impuesta al acusado por una efectiva, en la etapa de ejecución de sentencia en el proceso que se le siguió por la comisión del delito contra la administración pública-resistencia y desobediencia a la autoridad, en perjuicio del Estado.

II. **EXONERARON** a la parte recurrente del pago de las costas procesales correspondientes, de conformidad con el artículo cuatrocientos noventa y nueve del Código Procesal Penal.

III. **DISPUSIERON** que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal Superior. Hágase saber a las partes procesales personadas en esta Sede Suprema.

S. S.

SAN MARTÍN CASTRO

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

SEQUEIROS VARGAS

CHÁVEZ MELLA

PT/ran